

1516402-14.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/09/2022

... - fls.34 e 0058411-76.2006.8.26.0050 - tráfico de drogas - fls. 22) em desfavor do réu, motivo pelo qual, fixo sua pena-base em 1/6 acima do mínimo legal: 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, observo a atenuante da confissão espontânea do réu, motivo pelo qual, compenso integralmente a agravante da reincidência observada nas mesmas certidões da fase anterior ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

1516402-14.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1516402-14.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALDEMIR FRANCISCO DO NASCIMENTO

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. José Paulo Camargo Magano

Vistos.

Trate-se de denúncia oferecida em face de VALDEMIR FRANCISCO DO NASCIMENTO como incurso nas sanções impostas no art. 155, caput, do CP.

Narra a denúncia que, no dia 20 de julho de 2022, por volta das 14h03min, na Avenida Prestes Maia, 941, República, nesta cidade e comarca da Capital, Valdemir Francisco do Nascimento, qualificado a fl. 08, subtraiu, para si, o aparelho celular LG, pertencente à vítima Nivaldo Mendonça (auto de exibição e apreensão de fl. 10).

Pois bem.

Segundo apurado, aproveitando-se do trânsito parado, o denunciado aproximou-se pela porta dianteira direita, com o vidro aberto, e projetou o corpo para dentro veículo, então se apoderou do aparelho celular LG, que estava acoplado no suporte do painel, e se evadiu.

A vítima imediatamente desembarcou e tentou perseguir Valdemir, quando viu e acionou policiais em patrulhamento. Os agentes perseguiram-no e também foram informados por populares das características físicas do denunciado, e conseguiram detê-lo na saída da estação seguinte, com o aparelho celular em mãos. Indagado, ele confessou a subtração do interior de um veículo há poucos instantes.

Na delegacia de polícia, o indiciado optou por silenciar.

A vítima reconheceu o indiciado e seu aparelho celular subtraído.

Conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (fls.39/42).

Em 26/07/2022 foi recebida a denúncia (fls.58/59).

Réu citado (fls.67).

Audiência. Defesa prévia apresentada em audiência. Manutenção da denúncia.

Desistência da oitiva do policial Alexandre de Avelar (MP e DP). Prova oral. Debates.

DECIDO.

A materialidade tem suporte no auto de prisão em flagrante (fls. 01), no boletim de ocorrência (fls.2/4), no auto de exibição e apreensão (fls.10) e nos demais elementos produzidos.

A autoria também é certa: os elementos produzidos na fase investigativa foram confirmados pela prova processual.

Nivaldo Mendonça, em juízo, reconheceu o réu. Disse que estava na Av. Prestes Maia e o trânsito parou. Ato contínuo, um rapaz projetou o corpo ao interior do carro da vítima, arrancou seu celular, junto com o suporte, pela janela do seu carro. Desceu do carro e correu atrás do indivíduo. Apontou para os policiais, por onde o rapaz estava indo e eles foram atrás, com a viatura. No período da tarde, ligou para o seu celular através do telefone de sua esposa e a polícia quem atendeu.

O policial, William Donizeti, em juízo, disse que ele e seu parceiro estavam num ponto de fiscalização, próximo à estação da luz. Ouviram gritos de "pega ladrão" e colheram as características de um indivíduo que teria furtado um celular do interior de um veículo. Saíram em diligência e conseguiram encontrar o rapaz (as características bateram), correndo, na saída da estação da luz e o detiveram. Com ele, foi encontrado o celular da vítima. Por fim, acrescentou que o réu disse que pegou o celular do interior de um veículo.

Os depoimentos da vítima e do policial são coerentes e lógicos e ratificam o dito na fase investigativa, não deixando espaço para dúvidas quanto ao furto perpetrado pelo réu. Não só isso, houve confissão do réu.

O réu, Valdemir Francisco, no interrogatório, confessou a prática do furto. Disse que viu o carro parado, com o vidro aberto, ingressou o corpo no mesmo e pegou o celular e saiu correndo.

É o caso de condenação.

Passo a analisar e individualizar a pena.

O crime de furto simples (art. 155, caput, CP) possui pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na primeira fase, mirando as folhas de antecedentes e certidões de fls. 21/36, observo a existência de maus antecedentes (0000393-52.2012.826.0050 – roubo – fls.34 e 0058411-76.2006.8.26.0050 – tráfico de drogas – fls. 22) em desfavor do réu, motivo pelo qual, fixo sua pena-base em 1/6 acima do mínimo legal: 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase, observo a atenuante da confissão espontânea do réu, motivo pelo qual, compenso integralmente a agravante da reincidência observada nas mesmas certidões da fase anterior (0012952-31.2018.8.26.0050 – furto – fls.21/22). Pena no patamar anterior.

Ausentes causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena fixada na fase anterior: 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Considerando o quantum de pena aplicada, bem como a reincidência do réu, bem como seu perfil desvirtuado, fixo o regime de reclusão semiaberto.

Considerando que o réu respondeu ao feito encarcerado e que sua soltura traria desassossego à sociedade, indefiro o direito de responder a eventual recurso em liberdade.

Em relação à detração, a dedução do tempo cumprido, a título de prisão cautelar, é remetida ao juízo da execução.

Ante o exposto, julgo procedente a denúncia e condeno VALDEMIR FRANCISCO DO NASCIMENTO como incurso nas sanções impostas no art. 155, caput, do CP, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e a 11 dias-multa, fixada no mínimo legal, atualizada desde a data dos fatos. Indefiro o direito de responder em liberdade a eventual recurso.

Após o trânsito em julgado: a) expeça-se guia de execução; b) formem-se os autos de

execução da pena, arquivando-se os presentes autos de processo-crime; c) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Custas na forma da lei. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.
Int.

São Paulo, 21 de setembro de 2022.

J.Paulo camargo magano
Juiz de Direito
Sentença Proferida.